

Cas pratique 1:

Ahmed, 17 ans, vend sa moto à Moussa pour 30 000 MRU.

Faits :

- La moto présente un défaut caché (problème de moteur non visible)
- Ahmed a falsifié sa carte d'identité pour paraître majeur
- Les parties ont convenu oralement que le véhicule servira au transport de marchandises illicites

Après la livraison, Moussa découvre les vices et l'âge réel d'Ahmed. Il refuse de payer et demande l'annulation du contrat.

Questions :

1. Analysez les conditions de formation du contrat de vente
2. Relevez les causes potentielles de nullité du contrat
3. Quel type de nullité s'applique dans ce cas ? (absolue/relative)
4. Quelles seraient les conséquences juridiques de cette nullité ?

Cas pratique 2:

Madame Fatou, commerçante de 75 ans souffrant de la maladie d'Alzheimer, vend sa boutique située au marché central de Nouakchott à Monsieur Samba dans les conditions suivantes :

- Le prix de vente est fixé à 2 millions d'ouguiyas alors que la valeur réelle est de 15 millions
- La vente a été conclue sans l'assistance de son tuteur légal
- Monsieur Samba a exercé une forte pression psychologique sur Madame Fatou

Questions :

1. Identifiez et analysez les différentes causes de nullité possibles dans ce contrat.
2. Quelle est la nature de la nullité applicable (relative ou absolue) ? Justifiez votre réponse.
3. Qui peut agir en nullité dans ce cas ?
4. En cas d'annulation du contrat, quels seront les effets :
 - Pour Madame Fatou ?
 - Pour Monsieur Samba ?
 - Pour les créanciers de Madame Fatou ?